

1500382-94.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500382-94.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-94.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039496/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 22953488 - 07º D.P. GUARULHOS, 523/22/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2039496 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN LEITE PIRES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

CRISTIAN LEITE PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 56/58), no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 16:30 horas, na Rua Sueli Aparecida Perrone, 100. São João, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam: 106 (cento e seis) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 694,12 gramas, e 303 (trezentas e três) porções de cocaína, com peso líquido de 101,17 gramas, gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 10/11).

Consta da denúncia que, no dia dos fatos, o denunciado se encontrava no local, uma viela, sentado e com algumas porções de cocaína consigo, acondicionando o restante das substâncias ilícitas em uma mochila. Ocorreu que sua atitude suspeita chamou a atenção dos policiais militares que efetuavam patrulhamento no local, dado que ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir do local, mas foi prontamente detido.

Consta, outrossim, da denúncia que, durante a revista pessoal, encontraram em poder de CRISTIAN 11 (onze) eppendorfs de cocaína, além do montante de R\$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), fruto da comercialização das drogas. Ainda segundo a denúncia, nas proximidades do local onde o denunciado se encontrava sentado, os policiais lograram localizar uma mochila, dentro da qual se encontrava o restante das drogas. Em sede distrital, o acusado ficou em silêncio.

O réu foi devidamente notificado (fls. 81/84) e apresentou defesa preliminar às fls. 75.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 (fls. 90/92); o réu foi citado (fl. 152).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu.

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e revista pessoal; b) absolvição por falta de provas; c) pena-base no mínimo legal; d) atenuante da confissão; e) tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com a redução máxima; f) regime aberto, diante da primariedade e da quantidade de pena a ser aplicada, bem como do tempo de custódia cautelar; g) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade, tendo em vista que, conforme depoimento dos policiais, o réu, assim que avistou a aproximação dos policiais, tentou fugir, o que ensejou sua perseguição e posterior revista pessoal.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação (fls. 21/27), depósito da quantia em dinheiro apreendida (fl. 50), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 78/80), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A testemunha Marcos Vinícius Giandeli, ouvida em juízo, afirmou que juntamente com seu colega de farda estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu sentado em uma viela; ao avistar as motocicletas o acusado tentou fugir, mas foi detido; em revista pessoal, encontraram em seu bolso 11 (onze) eppendorfs de cocaína e a certa quantia em dinheiro; o réu confessou que estava traficando no local; também encontraram uma mochila com mais drogas.

A testemunha Rafael Tavares Lemos, ouvida em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento quando visualizaram o indiciado sentado em uma viela; ao avistar as motocicletas o réu saiu correndo, mas foi detido; encontraram cocaína e dinheiro; o réu confessou que estava traficando; uma mochila foi localizada próximo ao local, contendo mais drogas, embaladas da mesma forma que as encontradas com o réu.

Com efeito, as testemunhas policiais que depuseram em Juízo forneceram relatos firmes e congruentes das circunstâncias em que as drogas foram encontradas e dos fatos que levaram à prisão em flagrante do acusado.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos

autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016)

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

Finalmente, o réu CRISTIAN LEITE PIRES, em juízo, confessou parcialmente os fatos; disse que era o primeiro dia que estava traficando no local pois sua família estava passando por necessidades; recebeu 15 pinos para vender; durante a fuga, perdeu 4; negou a posse da mochila com drogas.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumpra frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Quanto à mochila encontrada, não é possível imputá-la ao acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar em razão de a pena já ter sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a reduzo em 2/3, tendo em vista a pouca quantidade de droga, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo). Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CRISTIAN LEITE PIRES, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Poderá o acusado recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Substituo em favor do réu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, do Código Penal, e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade e ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA